

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
בועז טופרובסקי
מירב בן ארי
רם בן ברק
מיכל שיר סגמן
יוראי להב הרצנו
רון כץ
ולדימיר בליאק
מטי צרפתי הרכבי
טטיאנה מזרסקי
יסמין פרידמן
משה טור פז
סימון דוידסון
נאור שירי
דבי ביטון

פ/25/644

הצעת חוק המאבק בשחיתות הציבורית – הרשעה בעבירה שיש עמה קלון (תיקוני חקיקה), התשפ"ג –
2022

תיקון חוק-יסוד : 1. בחוק-יסוד : הממשלה¹ –
הממשלה

(1) בסעיף 6, במקום סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ג) לא יתמנה לתפקיד ראש ממשלה, שר או סגן שר, מי שהורשע
בפסק דין סופי בעבירה פלילית, וקבע בית המשפט, ביוזמתו או לבקשת
היועץ המשפטי לממשלה, שיש עם העבירה קלון." ;

(2) במקום סעיף 18 יבוא :

"הפסקת כהונה של 18. הורשע ראש הממשלה בעבירה פלילית וקבע בית

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 158.

ראש הממשלה המשפט שיש עם העבירה קלון, תיפסק כהונתו של
מחמת עבירה ראש הממשלה ויראו את הממשלה כאילו
התפטרה ביום מתן פסק הדין."

תיקון חוק-יסוד : 2. בחוק-יסוד : הכנסת², בסעיף 6(א), במקום הסיפה החל במילים "או שנידון"
הכנסת יבוא "או שהורשע בפסק דין סופי בעבירה פלילית, וקבע בית המשפט,
ביוזמתו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, שיש עם העבירה קלון."

תיקון חוק הרשויות 3. בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-
המקומיות (בחירת 1975³, בסעיף 4, במקום סעיף קטן (ד) יבוא :
ראש הרשות וסגניו
(וכהונתם)

"(ד) לא יתמודד בבחירות מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה פלילית, וקבע
בית המשפט, ביוזמתו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, שיש עם העבירה
קלון."

דברי הסבר

השחיתות השלטונית הפכה לאיום אסטרטגי על החברה ועל הדמוקרטיה הישראלית. היא מביאה
להעדפה של אינטרסים פוליטיים, אישיים וכלכליים על פני האינטרס הציבורי. השחיתות השלטונית
חותרת תחת אמון הציבור במוסדות השלטון ובשיטה הדמוקרטית. השחיתות הציבורית נוגסת בשוויון
ההזדמנויות וסותרת את חובת הנאמנות של נבחר הציבור ומשרתיו לציבור. היא פוגעת בלכידות
החברתית, באיכות החיים של אזרחי המדינה ותושביה ובצמיחה הכלכלית.
הדרך היחידה להבטיח את אמון הציבור היא בשמירה על טוהר המידות ועל שלטון החוק ובהרחקת
מי שסרח מהעולם הציבורי.
הצעת חוק זו קובעת כי ראש ממשלה, שר, סגן שר, חבר הכנסת או ראש רשות שהורשע בעבירה שיש
עמה קלון, לא יוכל להתמודד עוד בבחירות לכנסת או לרשות מקומית או לכהן בתפקיד ראש ממשלה, שר,
סגן שר או ראש רשות.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת ג'ידא רינאוי-זועבי
(פ/3168/24) ועל ידי חבר הכנסת בועז טופרובסקי וקבוצת חברי כנסת (פ/3233/24).
הצעת החוק זהה לפ/3233/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

² ס"ח התשי"ב, עמ' 69.
³ ס"ח התשל"ה, עמ' 211.